أو أمتين أو حرة أو أمة وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده لعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين (و) يحرم الجمع أيضا (بين المرأة وعمتها أو خالتها) وان علتا من كل جهة من نسب أو رضاع وبين خالتين أو عمتين أو عمة وخالة وصورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل منهما خالة الاخرى وصورة الجمع بين العمتين أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل واحدة منهما عمة الاخرى وصورة الجمع بين العمة والخالة أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها وتلد كل واحدة بنتا فبنت الابن خالة بنت الاب وبنت الاب عمة بنت الابن ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت احداهما ذكرا والاخرى أنثى حرم نكاحه لها القرابة أو رضاع (فمن تزوج نحو أختين في عقد) واحد (أو عقدين معا) أو تزوج خمسا في نكاح واحد (لم يصح) في الجميع (وان جهل) أسبقهما فعليه فرقتهما بطلاق فان لم يطلق (فسخهما حاكم) دخل بهما أو باحدهما أو لم يدخل بواحدة منهما (و) عليه (لاحدهما نصف مهرها بقرعة) وان كان دخل باحداهما أقرع بينهما فان وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل (وان وقع العقد مرتبا) واحدا بعد واحد وعلم السابق (صح الاول فقط) أي دون الثاني (ومن ملك أختين أو نحوهما) كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد (صح) العقد قال في شرح الاقناع ولا نعلم خلافا في ذلك انتهى وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة من غيره والمزوجة مع كونهما لا يحلان له (وله أن يطأ أيهما شاء) لان الاخرى لم تصر فراشا كما لو كان في ملكه احداهما وحدها (وتحرم) عليه (الاخرى) أي التي لم يطأها (حتى يحرم الموطوأة) منهما (باخراج عن ملكه) ولو ببيع لحاجة التفريق لانه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق فلا بد من تقدم أحدهما وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا قاله الشيخ وابن رجب (أو تزويج بعد الاستبراء) قال في الاقناع وشرحه حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك ولا تحريمها ولا زوال ملكه بدون استبرائها ولا كتابتها ولا رهنها ولا يكفي بيعها بشرط خيار ومثله هبتها لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده فلو خالف ووطئهما واحدة بعد واحدة فوطء الثانية محرم لاحد فيه ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم احداهما ويستبرئها فان عادت للملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الاخرى قال ابن نصر الله هذا ان لم يجب استبراء فان وجب لم يلزمه ترك أختها فيه وهو حسن انتهى (ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها) وكذا عمتها وخالتها (و) كذا يحرم عليه (وطؤها ان كانت زوجة أو أمة) له (وحرم) عليه أيضا (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي غير الموطوأة بشبهة أو زنا (بعقد) فان كان معه ثلاث زوجات لم يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة موطوأته بشبهة أو زنا (أو وطء) يعني انه لو كان معه أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوأته بالشبهة أو الزنا لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة (وليس لحر جمع أكثر من أربع) اي يحرم عليه جمع أكثر من أربع زوجات وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى أولي أجنحة